

עין משפט
גזר מצוה

לֹא א מִי פִּטְוִי מֵהָלַ אֲשֶׁת הַלֵּכָה כִּג טוֹר שֶׁ״ע אֵהִי״ סִימָן קאָ סַעֲרֵף ג׳:

לֶח ב מִי שֶׁ הָלַ כִּד טוֹשֵׁעַ שֶׁס סַעֲרֵף ב׳:
לֹא ג מִי פִּי״צ מֵהַלְבֹּת מֵלֶחֶ וְלֹה הִלֵּכָ ט סַמָּג עֲשִׂין זֵד טוֹשֵׁעַ ח״מ סִימָן קט סַעֲרֵף ב׳:
לֹא ד רִמִּי פִכ״צ שֶׁס הִלֵּכָ יֵי סַמָּג שֶׁ טוֹשֵׁעַ ח״מ סִימָן קט סַעֲרֵף ט׳:
לֶח ה מִי פִי״צ שֶׁס הָלַ ט סַמָּג שֶׁ טוֹשֵׁעַ ח״מ סִימָן קט סַעֲרֵף ב׳ וסִימָן זֵח סַעֲרֵף ט׳:



תוספות רי"ד

שִׁלַּח לִיה רִי״ג ב״ח לִרְיֵג ב״י לִמְדֵרנּוּ רִבִּינוּ בִּשְׁטֵר כְּתוּבָה יוֹצֵא מִתִּי״ מחלוקת או בשאין שטר יוצא מתי״ מחלוקת והל׳ כדברי מי שילח ליה כשאין שטר יוצא מתי״ מחלוקת אבל שטר כתובה יוצא מתי״ גובה כתובתה לעולם ה׳:
חזקתה יוצא מתי״ גובה כתובתה לעולם ה׳:
כחכמים׳ כי אחא ריד׳ אריש׳ ב״פ אריב״ל משום ב״ק ל״ש אלא מר״מ אבל תוספת י״ל. ור״א ארי״א אפילו תוספת א״ל דארי״א ארי״א תנאי כ׳ ככתובה דמי וכן הל׳ ודוקא תוספת כתובה דמיתי״ לכתובה דשקלי מנכסי בעלה הוא חסדא בהו רבא אבל גזירותה שובחיה מבית אביה חוב גמור הוא וגובה לעולם׳:
חזקתה דרתי״ מדיפתי איתא אחתה הויה זנה כ״ה שנין בבי נשא פי׳ שמת אחיו בלא בנימ ירוש׳ אורו הוא לסוף א״ל הב לי מווני א״ל ל״ש כתובה בעתווי לדינא לקמה דרבא בר״ש א״ל זנתה כ״ה שנים בבי נשא וביחי דמרב תפסאמי אמטי לה א״ל טעמא מאי אמרו רבנן כ״ז שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם דאמרינן חזקתה כסיפא הוא דלא תבעה פי׳ מפני שונים אותה ויבעור זה שתקא והל׳ תבעה ה״ג מפני שונה שם לא תבעה ולא אשנת בה כתב לה אדרכתא אנכסי׳ פי׳ טעמא מאי על נכסיו אתא לקמה דרבא א״ל חזי מר היכי דנן א״ל שפיר דנך א״ל ליהדר לי פירי מן והוא מילתא היא דהוא נמי שגגא כורחין ההוא צמח דהיה צמעשה דסנחריצ רשע הוה דלמרי׳ (סנהדרין דף כו.) שגלג לסנחריצ שגגא וסיעתו השלימו חוקיה וסיעתו לא השלימו וכשרלה ללגת הוא וסיעתו חזן לחומה ילא הוא מחלה וצא גבריאל וסגר הדלת והרגו סנחריצ ואז נתגבא עליו ישעיה הנה ה׳ מטלטלך ואף על גז דהכא קרי ליה סופר והתם על הנית מכל מקום אחד הוא. מ״ר:

קד:

אמר רב הונא **אמר רב לא** **שנו** **אלא** **מנה מאתים** **אבל** **תוספת יש** **לה**.
תימה **א״כ** **אמאי** **קאמר** **רב** **לעיל** **לא** **שנו** **אלא** **כשאין** **שטר כתובה** **יוצאה מתחת ידה** **אבל** **כששטר כתובה** **יוצאה מתחת ידה** **גובה כתובתה** **לעולם** **ומאי** **ראיה** **היא** **משום** **שטר כתובה** **הואיל** **סי** **ואינה** **גובה** **זה** **לרב**:
ה״ג **אמאי** **לקמיה** **דרבנא**.
דרבנא **מייצעי** **ליה** **למיהדר** **פירי** **מיומנא** **דכתיבא** **אדרכתא** **דהכי** **סבירא** **ליה** **לרבנא** **צפ׳** **המפקיד** **ב״מ** **דף** **לה**:
ושס **אבל** **רבנא** **סבירא** **ליה** **מכי** **שלמינו** **יומי** **אכרזתא** **מייכו** **מדקאמרה** **והא** **מר** **הוא** **דלמנר** **אחריות** **טעות** **סופר** **הוא** **נראה** **דגרסינן** **רבא** **דרבא** **הוא** **דלמנר** **הכי** **צפ״ק** **דצ״מ** **(דף** **טו**: **ושס)** **ומנינן** **למיימר** **דשפיר** **גריס** **רבא** **והאי** **דקאמרה** **ליה** **לזייל** **ולהדר** **פירי** **מן** **ההוא** **יומנא** **דכתיבא** **אדרכתא** **עד** **האידינא** **היא** **אמרה** **כן** **אבל** **לרבנא** **לא** **סבירא** **ליה** **הכי** **ומאי** **דקאמר** **לה** **רבנא** **אחוי** **לי** **אדרכתא** **נראה** **לי** **לאו** **משום** **דאי** **הוה** **ספיר** **כתיבא** **אדרכתא** **דליהדר** **מיומנא** **דכתיבא** **אדרכתא** **אלא** **משום** **דאי** **לא** **כתיבא** **אדרכתא** **שפיר** **דלא** **מיחייב** **לאהדורי** **פירי** **אפילו** **מכי** **שלמו** **יומי** **דאכרזתא** **כיון** **דצטעות** **כתיבא** **אדרכתא** **כדמסיק**:

הדרן עלך הנושא

שני **דייני** **גזירות** **היו** **בירושלם** **שני** **אדמון** **וחנן** **בן** **אבישלום**.
הכי **גורס** **ר״ת** **דהא** **לר״מ** **דלמנר** **צפ׳** **חלק** **(סנהדרין** **דף** **קג׳)** **דלצטלוס** **אין** **לו** **חלק** **לעולם** **הנא** **היכי** **מסקינן** **צשמיה** **הא** **אמרינן** **ציומנא** **צפ׳** **הממונה** **(דף** **לח׳)** **ושס** **רשעים** **ירקב** **דלא** **מסקינן** **צשמייהו** **ואציטלוס** **שס** **אדס** **דכתיבי** **י** **(אציה** **צן** **אציטלוס)** **והכי** **נמי** **הא** **דלמנר** **צפ״ק** **דשנת** **(דף** **יג׳)** **ושס** **שגגא** **אזס** **ירושלים** **ל** **א** **גרסינן** **שגגא** **אלא** **שגגא** **(ה** **דשגגא** **רשע** **הוה** **ויש** **מפרש** **דמרי** **שגגא** **היו** **דכתיבי** **צישעיה** **(כ״צ)** **כה** **אמר** **ה׳** **צצאות** **לך** **צא** **אל** **הסוכן** **הוה** **אל** **שגגא** **אשר** **על** **הצית** **וכתיבי** **צמריה** **מה** **לך** **פה** **וגו׳** **הנה** **ה׳** **מטלטלך** **וגו׳** **הרי** **משמע** **שהיה** **רשע** **ואחריו** **כתוב** **צסוק** **(שס** **לו)** **ויהי** **כשמוע** **המלך** **חזקיהו** **ויקרב** **את** **צגדיו** **וימנכס** **צשק** **ויצא** **צית** **ה׳** **וישלג** **[את]** **אליקים** **אשר** **על** **הצית** **ואת** **שגגא** **הסופר** **ואת** **זקני** **העם** **מתכסיס** **צשקיס** **וגו׳** **הרי** **משמע** **דשגגא** **אחריתה** **היה** **ולאו** **מילתא** **היא** **דהוא** **נמי** **שגגא** **הראשון** **ואין** **מוקדס** **ומאוחר** **דצעל** **כורחין** **ההוא** **צמח** **דהיה** **צמעשה** **דסנחריצ** **רשע** **הוה** **דלמרי׳** **(סנהדרין** **דף** **כו.)** **שגלג** **לסנחריצ** **שגגא** **וסיעתו** **השלימו** **חוקיה** **וסיעתו** **לא** **השלימו** **וכשרלה** **ללגת** **הוא** **וסיעתו** **חזן** **לחומה** **ילא** **הוא** **מחלה** **וצא** **גבריאל** **וסגר** **הדלת** **והרגו** **סנחריצ** **ואז** **נתגבא** **עליו** **ישעיה** **הנה** **ה׳** **מטלטלך** **ואף** **על** **גז** **דהכא** **קרי** **ליה** **סופר** **והתם** **על** **הצית** **מכל** **מקום** **אחד** **הוא**. **מ״ר**:

שני **דייני** **גזירות** **היו** **בירושלים** **אדמון** **וחנן** **בן** **אבישלום** **חנן** **אומר** **שני** **דברים** **אדמון** **אומר** **שבעה** **ימי** **שהלך** **למדינת** **הים** **ואשתו** **תובעת** **מזונות** **חנן** **אומר** **תשבע** **אלא** **בסוף** **פי** **שכל** **מה** **שעשו** **בטעות** **עשו** **כיון** **שלא** **עשו** **על** **נכסי** **המת** **מומחין** **היו** **ומוסכמין** **לדין** **דיני** **גזילות**.
חנן **אומר** **ב׳** **דברים** **ואין** **חכמים** **מודים** **לו** **משצע**

הנושא את האשה פרק שנים עשר כתובות

הרי **היא** **צנחנלה**.
ומונה **כ״ה** **שנים** **משעת** **צביעה**:
והלכה **כדברי** **מי**.
כדברי **ר׳** **מאיר** **או** **כדברי** **חכמים**:
לא **שנו**.
דככ״ה **שנים** **מחלה**:
אלא **מנה** **מאתים**.
שהס **שס** **כתובה**:
אבל **סוספס** **יש** **לה**.
דמתנה **היא** **ולאו** **כתובה**:
תנאי **כתובה**:
תוספת:
אישטיקן **קאמרס** **או** **אשקיין** **קאמרס**.
האי **דמתמהת** **ואמרת** **אמר** **רב** **הכי** **משום** **דלא** **סבירא** **לך** **הוא** **ולאשטיקן** **קאמרס** **או** **משום** **דחצביעה** **עלך** **ולאשקיין** **קאמרס** **דאי** **אמרה** **רב** **משקית** **לי** **חמרא** **דשפיר** **אמר**:
אינתס **אחוס** **הוא**.
ומת **בלא** **צנים** **וירשו** **רב** **חייל** **אחיו**:
לא **כסובה** **ולא** **מווני**.
דאלמנה **צצית** **אציה** **אינה** **גובה** **אלא** **עד** **כ״ה** **שנים** **כרבנן**:
צנחנלה **אמטאי** **לה**.
מזונותיה **מיוס** **ליוס**:
הא **נמי** **משום** **ציסופא**.
מחמת **הכבוד** **הוה** **שעשית** **לה**:
אדרכתא.
פסק **דין** **לגבות** **נכסיו** **בלל** **אשר** **מתנא**:
אמרה **ליה**.
לרבנא:
ליהדר **לי** **פירי**.
דארעא **דשיעור** **כתובתיא** **דאלל** **מיומנא** **דאיכתיבא** **לי** **אדרכתא** **עלייהו** **שמאזתו** **היוס** **הס** **צרשתי** **דהכי** **אמר** **רבנא** **צפ׳** **המפקיד** **(צ״מ** **דף** **לה׳)** **גצי** **שומת** **צ״ד** **לוקח** **מאימתי** **אכיל** **פירי** **אמר** **רבנא** **מכי** **מטי** **אדרכתא** **לידיה** **אציי** **אמר** **משנחתמה** **רבא** **אמר** **מנא** **שלמו** **יומי** **אכרזתא**:
אישטמודענא.
הכרנו **שהנכסים** **הללו** **שכתבו** **אדרכתא** **זו** **עליהם** **של** **מת** **היו** **ששיעבוד** **כתובה** **של** **זו** **עליהם**:
לאו **שפיר** **כתיבא**.
שנכתבה **על** **כל** **שדות** **של** **זה** **ושדות** **שלו** **אין** **משועבדות** **לכתובתיך** **אלא** **אותן** **שירש** **מצעליך**:
טיויל **אדרכתא**.
דלא **שפיר** **כתיבא**:
אשקול.
פירי **מיוס** **שמלאמי** **סדה** **משדות** **המת** **והרנאי** **אדרכתא** **צצדיי** **לצית** **דין** **ושמאזה** **והכרנו** **עליה** **לי** **יוס** **כמשפט** **דאפילו** **לרבנא** **דמרע** **כח** **הלוקח** **טפי** **צפרק** **המפקיד** **(שס** **דף** **לה׳)** **מודה** **דמכי** **שלמו** **יומי** **אכרזתא** **אכיל** **לוקח** **פירי**:
אלל **היכא**.
דאדרכתא **צטעות** **כתיבא** **לא** **זכית** **זה** **עד** **דמטיא** **ארעא** **לדין** **שהרי** **מנכח** **אדרכתא** **שמאזה** **צית** **דין** **והכרנו**:
והא **מר** **הוא** **דלמנר**.
דפרק **שנים** **אוחזין** **(שס** **דף** **טו׳)**:
אחריות **טעות** **סופר** **הוא**.
שטר **שאין** **צו** **אחריות** **גובה** **מנכסים** **משועבדים** **שלא** **הלוה** **זה** **מעות** **אלא** **צאחריות** **שיעבוד** **נכסיו** **והסופר** **טעה**.
הכא **נמי** **צ״ד** **לזו** **לסופר** **לכתוב** **אדרכתא** **הוגנת** **והוא** **טעה** **דלא** **כתב** **אישטמודענא** **והכל** **יודעים** **שלא** **נכתבה** **אלא** **על** **נכסי** **המת**:
צהא **רבנא** **צר** **שינא**.
שזוה **לכתוב** **ליך** **אדרכתא** **טעה** **וסבור** **שמגבה** **מנכסים** **שלו**:
דזולאו **ומשנכה** **לשו**.
לשדה **ששמו** **לה** **צ״ד**:
ודצעלה **מכספי**.
שלא **ישצחם** **היורש** **שהוא** **צטות** **שיחזור** **ויקח** **את** **שלו** **מידה** **ויאמר** **לה** **ויאמר** **לה** **טלי** **שלי** **המשועבד** **ליך**:
ואסי **לאפוקי** **לעז** **על** **צית** **דין**.
שלא **עיינו** **צתקנתא** **של** **זו**:
הדרן עלך הנושא

שני **דייני** **גזירות**.
מפרש **צגמרא** **[קה]**:
חנן **אומר** **שני** **דברים**.
שלא **היו** **חכמים** **מודים** **לו** **משצע**

שני **דברים** **אומר** **שבעה** **ימי** **שהלך** **למדינת** **הים** **ואשתו** **תובעת** **מזונות** **חנן** **אומר** **תשבע** **אלא** **בסוף** **פי** **שכל** **מה** **שעשו** **בטעות** **עשו** **כיון** **שלא** **עשו** **על** **נכסי** **המת** **מומחין** **היו** **ומוסכמין** **לדין** **דיני** **גזילות**.
חנן **אומר** **ב׳** **דברים** **ואין** **חכמים** **מודים** **לו** **משצע**

מסורת הש״ס

(א **לעיל** **דף** **ז׳)**.
(ב **וגדריס** **עו**.
ע״ש **העייב** **צפי** **הרלש״ש** **(א** **ז״מ** **דף** **טו׳)**.
(ג **צ״ק** **פס״ז** **דף** **לעיל** **פח׳)**.
(ד **קן** **הוא** **בכל** **הספרים** **זכ״כ** **מהרש״ל** **וגירסת** **מהרש״ל** **הואיל** **וגובה** **זה** **לרב** **(א** **ז״ל** **גצי** **אציה** **מ״א** **טו)** **ושס** **אמו** **מעכה** **צת** **אביטלוס**).



גליון הש״ם

גב׳ **אמר** **רב** **הבי**.
צתצות **הרי** **מינש** **סי** **לח** **הגירסא** **א״ל** **אשטקן** **א״ל** **אשטקן** **קאמרת** **אי** **אשקיין** **קאמרת** **וע״ש** **פירושו**:
תוב׳ **ד״ה** **שני** **יריינו** **לא** **גרסינן** **שבנא**.
עיין **מגילה** **דף** **י** **ע״כ** **תוב׳** **ד״ה** **רבה**:



הגהות הב״ח

(א **תוב׳** **ד״ה** **שני** **לא** **גרסינן** **אלא** **שנא**.
גי״כ **לשון** **תוב׳** **צפיק** **דשנת** **וטמנא** **מני** **הו** **שס** **אדס** **כאלמרינן** **כטוטה** **אלא** **שנא** **והכל** **כו** **ועיין** **צפרק** **היה** **טטל** **דף** **כא**:



מוסף רש״י

תנאי **כתובה**.
תוספת **שהוא** **ממה** **לוסוקי** **לה** **וכן** **מוזות** **וכל** **הנך** **דמנן** **צפרקין** **לעיל** **(לעיל** **דף** **זא)**.
אחריות **טעות** **סופר**.
שכילטי **כתוב** **צטער**, **סופר** **הוא** **שטעה**, **אלל** **זה** **לא** **לש** **לו** **מעטוי** **בלא** **אחריות** **נכסיס**, **דלא** **שדי** **אינש** **וזוי** **ככדי** **(ב״מ** **דף** **דא)** **ומנו** **שכתב** **בו** **אחריות** **דמי** **(רשב״ס** **דף** **קסח׳)**.

הדרן עלך הנושא



תוספות רי״ד **(המשך)**
א״ל **הוא** **מר** **הוא** **דאמר** **אחריות** **ט״ס** **הוא** **פי׳** **ה״ג** **שמא** **הסופר** **טעה** **שב״ד** **אדרכתא** **יפה** **צזו** **לו** **לכתוב** **והוא** **טעה** **ולא** **כתב** **בה** **אשתמודענא** **והדבר** **כדור** **שלא** **נכתבה** **כ״א** **על** **נכסי** **המת** **א״ל** **דהא** **אפילו** **רבה** **בר״ש** **הוא** **סבר** **חני** **וחני** **ידידה** **גיטו** **ישביחם** **היורש** **שהוא** **בטוח** **שיחזור** **ויקח** **את** **שלו** **מידה** **ויאמר** **לה** **טלי** **שלי** **המשועבדים** **ליכי** **ואחי** **לאפוקי** **לעז** **על** **בית** **דין** **שלא** **עיניו** **בתקנתה** **של** **זו**:

פ״ג **שני** **דייני** **גזילות** **היו** **בירושלים** **אדמון** **וחנן** **בן** **אבישלום** **חנן** **אומר** **שני** **דברים** **ואדמון** **אומר** **שבעה** **מי** **שהלך** **למדינת** **הים** **ואשתו** **תובעת** **מזונות** **חנן** **אומר** **תשבע** **בסוף** **ולא** **תשבע** **בתחלה** **נחלקתי** **עליו** <